

PAUZIAH BINTI MAT JANI

lwn.

FATEH MOHAMAD BIN JAN MOHAMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

25 Januari 2022/22 Jamadilakhir 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0137-2020

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Muhammad Hafiz bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz Nuaim & Partners.

Peguam Syarie Responden: Nurfarhana binti Nijar daripada Tetuan Nur, Muim Farhana & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim

Mahkamah Tinggi Syariah pada 14 Disember 2020 melalui Saman No: 10200-017-0634-2018 yang memerintahkan bahawa:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah mengisytiharkan harta-harta berikut diisytiharkan adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan iaitu:*
 - i. *Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9476 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor sebanyak 1/1 bahagian (dikenali sebagai harta pertama).*
 - ii. *Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9465 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor sebanyak 1/1 bahagian (dikenali sebagai harta kedua).*
 - iii. *Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai No 443 Mukim Klebang Besar, Daerah Melaka tengah Negeri Melaka sebanyak 1/1 bahagian (dikenali sebagai harta ketiga).*
 - iv. *Sebuah kereta Toyota Hilux bernombor pendaftaran BMA 742 (dikenali sebagai harta keempat).*

3. *Mahkamah memerintahkan harta pertama dan harta kedua hendaklah dinilai dengan kadar semasa perceraian dan Plaintiff berhak dengan kadar 50% bahagian manakala Defendan berhak mendapat 50% bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
4. *Mahkamah memerintahkan harta ketiga hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan Plaintiff berhak dengan kadar 22% bahagian manakala Defendan berhak mendapat 78% bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
5. *Mahkamah memerintahkan harta keempat hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dengan mengambil kira susut nilai tersebut dan Plaintiff berhak dengan kadar 50% bahagian manakala Defendan berhak mendapat 50% bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*

(Rujuk muka surat 259-260 Rekod Rayuan)

FAKTA KES

2. Perayu dan Responden telah berkahwin pada 2 April 1994 dan telah bercerai kali pertama pada 12 Januari 2015 dan kembali rujuk pada 1 April 2015. Plaintiff dan Defendan kemudiannya telah bercerai kali kedua pada 26 November 2015.

3. Sepanjang perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan tiga (3) orang cahaya mata iaitu :

- 3.1 Farhahn Jahn bin Fateh Mohamed (No. K/P: 960716-10-6395)

- 3.2 Faqih Afiq Jahn bin Fateh Mohamed (No. K/P: 030912-16-0195)

- 3.3 Fatin Alya Jahn bin Fateh Mohamed (No. K/P: 070303-16-0022)

4. Responden (Plaintif) telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan tersebut terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

- 4.1. Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9476 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor sebanyak 1/1 bahagian

- 4.2. Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9465 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor sebanyak 1/1 bahagian

- 4.3. Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai No 443 Mukim Klebang Besar, Daerah Melaka Tengah Negeri Melaka sebanyak 1/1 bahagian

- 4.4. Sebuah kereta Toyota Hilux bernombor pendaftaran BMA 742

5. Perayu (Defendan) yang tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut telah memfailkan Pembelaan dan seterusnya memfailkan Tuntutan Balas sebagaimana berikut:

5.1. Mahkamah yang Mulia ini menolak keseluruhan Tuntutan Pengisytiharan Harta Sepencarian bagi harta alih dan harta tak alih antara Plaintiff dan Defendan di dalam tindakan ini

6. Pada 14 Disember 2020, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana di perenggan 1 di atas.

Rayuan Perayu

7. Perayu tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18 Disember 2020 dan Alasan Rayuan pada 28 Mei 2020. Perayu telah memplidkan dua (2) Alasan Rayuan sebagaimana di **muka surat 264-266 Rekod Rayuan** iaitu:

7.1. 'Harta Pertama' iaitu Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9476 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor atas nama Perayu (1/1 bahagian) , 'Harta Kedua' iaitu Sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9465 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor atas nama Perayu (1/1 bahagian) dan 'Harta Keempat' iaitu sebuah kereta Toyota Hilux bernombor pendaftaran BMA 742 atas nama Perayu:

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah *terkhilaf* dari segi prinsip undang-undang, maksim perundangan dan hukum syarak tentang beban pembuktian bagi membuktikan sesuatu dakwaan di Mahkamah adalah terletak di atas Plaintiff/orang yang menuntut/*al-mudda'i* dan hak bersumpah adalah terletak di atas Defendan/orang yang dituntut/*al-mudda'a alaihi* sepertimana menurut peruntukkan Seksyen 72 dan 87(1) dan (2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 serta Hukum Syarak iaitu Hadis Nabi s.a.w yang dipetik di Para 60 dan 61 Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam menafsir/memahami konteks sebenar autoriti Hukum Syarak Imam Syafie di dalam Kitab al-Umm di Para 58 Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dirujuk dan dijadikan asas keputusan kes Harta Sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan.

7.2. 'Harta Ketiga' iaitu sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai No 443 Mukim Klebang Besar, Daerah Melaka Tengah Negeri Melaka atas nama Perayu (1/1 bahagian)

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi prinsip undang-undang, maksim perundangan dan hukum syarak dengan membuat andaian tentang sumbangan langsung Plaintiff/Responden di dalam Para 67 dan 68 Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sedangkan Plaintiff/Responden gagal membuktikan dakwaan itu selari dengan peruntukkan seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Hukum Syarak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8. Kami mendapati dalam rayuan ini pihak-pihak tidak mempertikaikan keputusan bahawa harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Apa yang menjadi pertikaian adalah berkaitan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara.
9. Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah Pihak-Pihak dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara serta Rekod Rayuan yang telah difailkan. Kami berpendapat hanya satu (1) isu utama yang berbangkit dalam rayuan ini iaitu
 - 9.1. Sama ada Yang Arif Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi prinsip undang-undang dan hukum syarak bagi pembuktian dakwaan dan pembahagian hak kepada Perayu dan Responden atas Harta Pertama, Kedua, Ketiga dan Harta Keempat.

10. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bermaksud:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu."

11. Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.

12. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta.

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar

13. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah Kes *Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin* [1982] 4 JH 73, *Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid* [2005] 20 JH 218, *Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda*, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan *Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah* 1 CLJ (Sya) 2006 m.s. 222.
14. Dalam rayuan ini, Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi undang-undang, maksim perundangan dan hukum syarak tentang beban pembuktian bagi membuktikan sesuatu dakwaan di Mahkamah adalah terletak di atas Plaintiff/orang yang menuntut/*al-mudda'i* dan hak bersumpah adalah teletak di atas Defendan/orang yang dituntut/*al-mudda'a alaihi* sepertimana menurut

peruntukkan Seksyen 72 dan 87(1) dan (2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

15. Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* apabila menetapkan kadar pembahagian Harta Pertama, Kedua dan Keempat adalah sebanyak 50:50 antara Perayu dan Responden sedangkan tiada sebarang sumbangan langsung telah dapat dibuktikan oleh Responden berdasarkan dapatan YA Hakim Bicara.
16. Perayu menyatakan bahawa Responden telah gagal mendatangkan keterangan dan bukti yang mencukupi serta meyakinkan mahkamah dalam menunjukkan takat sumbangan Responden dalam pemerolehan Harta Pertama, Harta Kedua dan Harta Keempat sepanjang proses perbicaraan.
17. Manakala Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak *terkhalaf* apabila membuat pembahagian sedemikian kerana segala pembuktian dalam kes tersebut adalah mencukupi. Keterangan pihak-pihak, keterangan saksi, dokumen yang dikemukakan boleh menyabitkan hak sepencarian Responden dan Perayu dalam harta-harta yang dituntut.

Harta Pertama

18. Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan 16 sehingga 24 di hlmn. 244-246 Rekod Rayuan. YA Hakim

Bicara telah membuat dapatan di perenggan 23-24 penghakimannya bahawa Perayu dan Responden gagal membuktikan takat sumbangan masing-masing bagi Harta Pertama. YA Hakim Bicara menyatakan *"Mahkamah berpendapat kedua-dua pihak gagal membuktikan pembayaran harta pertama tersebut dibayar oleh pihak Plaintiff atau Defendan seorang diri"*.

19. Kami dalam meneliti kes harta sepencarian tersebut melihat kepada penama bagi Harta Pertama, Kedua dan Keempat adalah Perayu. Oleh itu, Responden adalah bertanggung untuk membuktikan bahawa Responden mempunyai sumbangan dan bahagian terhadap harta-harta tersebut. Tambahan, Responden mengakui kepada Mahkamah bahawa Responden telah menyumbang secara langsung terhadap perolehan harta-harta tersebut dan seterusnya menuntut 50% bahagian pada Harta Pertama, Kedua dan Keempat.
20. Mahkamah merujuk kepada catatan keterangan kes harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah pada 4 Disember 2020 yang mana Responden mengakui bahawa bayaran deposit Harta Pertama sebanyak 10% dibayar oleh Perayu. Perayu juga membayar ansuran bulanan harta tersebut sebanyak RM550 sebulan sehingga kini (keterangan diberikan di mahkamah). Malah Responden mengakui bahawa Responden tidak membayar apa-apa untuk rumah tersebut dengan pengakuan *"saya tak bayar apa-apa untuk rumah ini. Tapi InsyaAllah saya akan bayar"*

21. Bagi Harta Pertama tersebut, Responden mendakwa bahawa Responden membayar utiliti dan kos renovasi kali pertama sebanyak RM1000. Responden juga mengakui bahawa Responden tidak mengeluarkan bayaran bagi renovasi kedua yang berjumlah sebanyak RM6000. Walau bagaimanapun, Responden tidak mempunyai bukti berkaitan pembayaran utiliti dan bayaran renovasi kali pertama bagi Harta Pertama tersebut.
22. Mahkamah dalam meneliti keterangan Responden ini, kami bersetuju bahawa Responden telah berikrar berkaitan sumbangan yang telah dilakukan olehnya terhadap pemerolehan Harta Pertama tersebut. Ikrar Responden ini selaras dengan firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 135 yang berbunyi

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ)

Bermaksud:

“Wahai orang –orang yang berimanJadilah kamu sekalian golongan yang menegakkan keadilan,menjadi saksi kerana Allah ,walaupun keatas diri kamu sendiri

23. Menurut Syeikhul Islam Zakaria al-Ansari dikalangan mazhab as-Syafeiyy di dalam kitabnya “Syarhu Manhaj al-Tullab” jilid 3 halaman 427 mentakrifkan ikrar ialah:

الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه

Bermaksud:

Iqrar ialah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu hak keatasnya

24. Di dalam kitab “الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية” karangan as-syeikh Dr. Muhammad Sidqi al-Borno, hlm 353, cetakan Muassasah al-Risalah Beirut Lebanon, cetakan 2002M-1422H ada mengemukakan kaedah fiqhiyyah:

إقرار الإنسان على نفسه مقبول

Bermaksud:

Pengakuan yang dibuat oleh seseorang ke atas dirinya sendiri adalah diterima

25. Mahkamah merujuk kepada sek .17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukan:

- 1) *Iqrar* ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak
- 2) *Sesuatu iqrar hendaklah dibuat:*

- a) *di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim.*
- (b) *di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.*

3) *Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.*

26. Mengenai beban membuktikan kes, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, seksyen 73 ada memperuntukkan;

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan disisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

27. Beban membuktikan di dalam seksyen ini merujuk kepada beban membuktikan fakta atau kes terletak ke atas pihak yang inginkan Mahkamah memberi penghakiman ke atas apa-apa hak atau liabiliti sepertimana mengikut fakta-fakta yang ditegaskan olehnya, dan di dalam tuntutan ini ialah Responden. Beban membuktikan fakta atau kes ini berkait pula dengan beban mengemukakan keterangan.

28. Beban mengemukakan keterangan pula merujuk kepada tanggungjawab mengemukakan keterangan di dalam menyempurnakan beban membuktikan fakta atau kes. Beban mengemukakan keterangan berbeza dengan beban membuktikan kes, dan beban mengemukakan keterangan ini akan berubah di dalam sesuatu perbicaraan mengikut peringkat, keterangan dan perkembangan perbicaraan sewajarnya. Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes Mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-Mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Mudda'a'alaih).

29. Kami bersetuju berdasarkan Hukum Syarak dan seksyen 72-75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 [EKMSS 2003], adalah menjadi tanggungjawab Responden untuk membuktikan sumbangan langsungnya sebagaimana yang didakwa. Kami mendapati Responden telah tidak dapat membuktikan melalui sebarang dokumen berkaitan dakwaan-dakwaannya berkaitan apa-apa pembayaran yang dibuat olehnya terhadap harta ini.
30. Berkaitan pembuktian sumbangan langsung Perayu pula, kami berpendapat bahawa Perayu juga gagal mengemukakan bukti

sumbangannya terhadap pemerolehan Harta Pertama. Walau bagaimanapun, merujuk kepada iqrar yang telah dibuat oleh Responden di perenggan 20 sebelum ini, telah membantu Perayu dalam membuktikan sumbangannya. Manakala dokumen-dokumen berkaitan pinjaman bank untuk bayaran ansuran bulanan dan surat tawaran pinjaman Harta Pertama tersebut, pada hemat kami ianya bukanlah dokumen yang relevan untuk membuktikan sumbangan langsung terhadap pemerolehan sesuatu harta sepencarian.

31. Dengan ulasan ini, kami berpuashati Perayu telah menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* apabila memerintahkan pembahagian harta pertama ini dengan kadar 50:50 dan kami akan mengubahnya mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kes terdahulu sebagaimana yang dikemukakan dan diujahkan oleh Perayu sebagaimana yang telah diputuskan dalam kes Yushaimi b. Idris *lawan* Saripah Robiah bt. Ismail (Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes No. 10000-017-0034-2018).

Harta Kedua dan Harta Keempat

32. Harta Kedua iaitu sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai HSM 9465 Mukim Petaling Daerah Petaling Negeri Selangor atas nama Perayu (1/1 bahagian) dan Harta Keempat iaitu sebuah kereta Toyota Hilux bernombor pendaftaran BMA 742.

33. Setelah memperhalusi keterangan dan pembuktian dari Perayu dan Responden, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu dan Responden gagal mengemukakan bukti atas dakwaan sumbangan yang telah dilakukan bagi perolehan Harta Kedua dan Harta Keempat.
34. YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakiman di perenggan 48 sehingga perenggan 62 telah mengulas berkaitan dapatan mahkamah mengenai kegagalan Perayu dan Responden mengemukakan bukti berkaitan takat sumbangan pihak-pihak terhadap pemerolehan Harta Kedua dan Keempat. Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang dikemukakan oleh Perayu dan Responden hanya membuktikan kewujudan harta tersebut dalam tempoh perkahwinan dan bukannya membuktikan takat sumbangan pihak-pihak terhadap harta tersebut.
35. YA Hakim dalam perenggan 57 berpendapat bahawa

“Berdasarkan keterangan Plaintiff dan Defendan, tiada maklumat secara khusus mengenai sumbangan pembinaan rumah dan pembelian kereta, nilai barangan untuk membina rumah dan sumbangan siapakah yang lebih banyak menyumbang terhadap pemerolehan Harta Pertama, Harta Kedua dan Harta Keempat tersebut. Ketiadaan maklumat ini telah menyebabkan Mahkamah sukar untuk menentukan bahagian Plaintiff dan Defendan.

36. Fakta-fakta berkaitan sumbangan Perayu dan Responden atas pemerolehan Harta Kedua dan Keempat tersebut hendaklah dibuktikan selaras dengan seksyen 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu

Seksyen 75. Beban membuktikan tentang fakta tertentu.

Beban membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan Mahkamah mempercayai tentang kewujudan fakta itu.

37. Berkaitan beban pembuktian bagi isu ini hendaklah terletak di bawah tanggungjawab Pemohon ataupun Responden. Mahkamah merujuk kepada pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nidzam al-Qadha Fi Syariat al-Islami* menulis di halaman 106 bahawa bukanlah semua orang yang menuntut itu (plaintif) adalah *al-muddai'e* dan bukanlah semua yang kena tuntutan (Defendan) adalah *al-mudda'a alaihi*. Matannya adalah seperti berikut-

ومما يعين على معرفة المدعي والمدعى عليه معرفة الفرق بينهما ، لا سيما وأن هذا الفرق قد يدق ويخفى ولا يظهر لأول وهلة ، اذ ليس كل طالب مدعى وليس كل مطلوب منه مدعى عليه ، ولهذا أدخل الفقهاء في تعارفهم بعض الضوابط للتفريق بينهما

Bermaksud:

“Cara yang boleh menentukan siapa al-mudda’ie dan siapa pula al-mudda’ alaih adalah dengan mengetahui perbezaan antara keduanya. Jangan lupa bahawa kadang-kadang perbezaan antara keduanya tidak begitu jelas dan tidak ketara kerana bukanlah semua orang yang menuntut (plaintif) adalah muddaie dan bukan semua orang yang kena tuntutan itu (Defendan) adalah al-mudda’a alaih. Kerana itu para fuqaha telah memasukkan dalam takrif mereka beberapa ciri yang dapat membezakan antara keduanya.”

38. Selain dari prinsip beban pembuktian yang disebutkan di atas, beban pembuktian ini juga ditetapkan oleh Seksyen 74 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menetapkan –

“Beban membuktikan di dalam sesuatu guaman atau prosiding adalah terletak atas orang yang mungkin gagal sekiranya tiada apa-apa keterangan jua pun diberi oleh mana-mana pihak”.

39. Merujuk didalam kitab “ليبیان في فقه الإمام الشافعي” karangan الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبدالله ابن محمد بن موسى بن عمران العمراني Jilid 13, hlm 200, cetakan Dar al –Kutub al-Ilmiyyah Beirut ada menyebut:

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنان فيه ، فادعى كل واحد منهما أنه له ولا بينة لأحدهما – فإنهما يحلفان ويقسم بينهما،

Bermaksud:

Apabila berlaku pertikaian diantara suami isteri tentang perkakas rumah yang mereka diami bersama , masing-masing mendakwa bahawa perkakas rumah tersebut adalah miliknya tetapi mereka berdua tidak dapat membawa saksi atau keterangan yang mengukuhkan dakwaan tersebut ,maka hendaklah kedua-duanya mengambil sumpah diatas dakwaan tersebut dan matabenda atau perkakas rumah tersebut hendaklah dibahagikan sama rata diantara mereka berdua.

40. Menurut pandangan al-Muhami Ra'du Mifdad Mahmud al-Hamdani didalam kitab النظام المالي للزوجين : mukasurat 85 iaitu :

ويحق للزوجين الإتفاق على جعل ملكية أثاث دار الزوجية مشتركة بينهما بغض النظر عن مصدرها ويلحق هذا الإتفاق بعقد الزواج ويكون ملزما للزوجين .

Bermaksud:

Bagi suami isteri berhak mendapat harta sepencarian rumah tangga tanpa memandang dari siapa asalnya kerana akad nikah tersebut sebagai bukti ada persetujuan bersama ketika majlis akad maka jadilah ianya sebagai kemestian diantara suami isteri.

41. Berdasarkan autoriti di atas, kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara tidak *terkhilaf* dalam memerintahkan kadar pembahagian Harta Kedua dan Harta Keempat kepada Perayu dan Responden.

Harta Ketiga

42. Harta Ketiga ialah sebuah bangunan kediaman yang dikenali sebagai No 443 Mukim Klebang Besar, Daerah Melaka Tengah Negeri Melaka sebanyak 1/1 bahagian atas nama Perayu.
43. Mahkamah mendapati bahawa Perayu dan Responden bersetuju dengan kos pembelian tanah bagi Harta Ketiga adalah sebanyak RM50,000 dan kos pembinaan rumah adalah sebanyak RM130,000 menjadikan jumlah kos keseluruhan Harta Ketiga adalah sebanyak RM180,000.
44. YA Hakim bicara dalam perenggan 66 Alasan Penghakiman telah mengulas mengenai takat sumbangan Perayu dan Responden atas pemerolehan Harta Ketiga tersebut. Responden telah mengakui bahawa sumbangan Perayu terhadap Harta Ketiga adalah sebanyak RM35,000 untuk pembelian tanah dan RM105,000 untuk kos pembinaan rumah.
45. Kami juga bersetuju bahawa hakim bicara tidak tersalah arah dalam menilai sumbangan Perayu dan Responden dalam memiliki harta

ketiga tersebut sebagaimana yang tercatat di perenggan 66 sehingga 68 alasan penghakiman tersebut iaitu halaman 258 Rekod Rayuan.

46. Walau bagaimanapun, kami seterusnya melihat kepada keterangan soal balas Responden pada 4 Disember 2020 yang mana Responden mengakui bahawa Responden dengan sengaja meletakkan hanya nama Perayu ke atas Harta Ketiga tersebut. Responden dalam soal balas telah menyatakan bahawa *“saya setuju harta boleh letak atas nama saya tetapi saya letak nama Defendan seorang”*. Responden kemudiannya dalam soal semula telah menyatakan kepada mahkamah bahawa *“Rumah di Melaka saya tak letak nama saya atas dasar kasih sayang”*.
47. Kami bersetuju bahawa Responden berdasarkan keterangan dalam soal balas dan soal semula tersebut telah memberikan Harta Ketiga tersebut kepada Perayu atas dasar kasih sayang suami kepada isterinya sebagaimana hadis Nabi s.a.w yang berbunyi

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Maksudnya:

“Hendaknya kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling mencintai”.

48. Ibn al-‘Arabi dalam Tafsir al-Qurtubi berkata mengenai pemberian dari seorang isteri kepada seorang suami (apabila

telah diberi sebagai hadiah) maka pemberian tersebut halal bagi suaminya.

49. Keterangan Responden ini merupakan suatu iqrar yang mengikat diri Responden sebagaimana yang termaktub dalam kitab "Mughni al-Muhtaj" oleh as-syeikh Khatib as-Syirbini, jld 2, hlmn 238 ada menyebut :

فقد إتفقت كلمة الفقهاء على الإقرار حجة على المقر

Bermaksud:

Telah sepakat para ulama feqah atas bahawasanya iqrar adalah hujjah yang mengikat keatas المقر

50. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* dalam membuat keputusan berkaitan pembahagian Harta Ketiga tersebut kepada Perayu dan Responden. Maka, atas *kekhilafan* tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

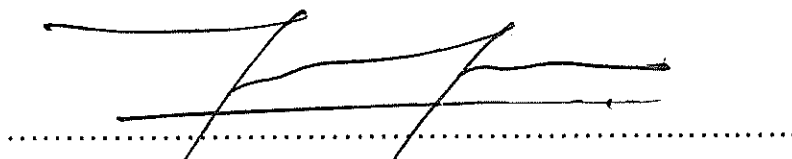
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman

No. 10200-017-0634-2018 bagi **Butiran No. 3 dan 4 dipinda** kepada:

- 2.1 Mahkamah memerintahkan Harta Pertama hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan dibahagikan dengan kadar 80% bahagian Perayu dan 20% bahagian Responden.
 - 2.2 Mahkamah memerintahkan Harta Ketiga hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan diserahkan dengan kadar 100% bahagian kepada Perayu.
 - 2.3 Mahkamah memerintahkan Harta Kedua dikekalkan kadar pembahagian kepada bahagian Perayu dan Responden sebagaimana perenggan 3 perintah kes saman no 10200-017-0634-2018.
3. Mahkamah mengekalkan perintah bagi Harta Keempat pada perenggan 5 Kes Saman No: 10200-017-0634-2018.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

S. 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

